

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1081/2536

บริษัท โอเรียนเต็ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ข้อเท็จจริงที่ว่า การผิดนัดของโจทก์ทำให้จำเลยเสียหายไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่ซื้อจากโจทก์ออกใช้ประโยชน์ ซึ่งหากคิดรายได้เพียงวันละ 9 ชั่วโมง จำเลยจะมีรายได้วันละ 30,937.50 บาท มากกว่าค่าปรับที่จำเลยคิดจากโจทก์ตามสัญญา จำเลยเพิกยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาเนื่องจากไม่ได้สืบพยานโจทก์และจำเลยในศาลชั้นต้น โจทก์จึงไม่มีโอกาสถามค้านได้ ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายเป็นเบี้ยปรับอย่างหนึ่ง ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ถ้าหากสูงเกินส่วน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนเงินค่าปรับให้โจทก์ เป็นเงิน 2,514,344 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อไป พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเบี้ยปรับจำนวน 1,616,364 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความจากคำฟ้องและคำให้การประกอบกับเอกสารในคดีรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 โจทก์ได้ทำสัญญาขายรถไส้กัตฉิวนนคอนกรีตและถนนแอสฟัลต์จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ให้จำเลยในราคา 8,979,800 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 3 มกราคม 2529 รายละเอียดปรากฏตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 แต่โจทก์ได้ส่งมอบสิ่งของให้จำเลยล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นเวลา 140 วัน จำเลยได้หักเบี้ยปรับรายวันในอัตรา 0.2 ของราคาส่งของตามสัญญาซื้อขาย ข้อ 9 เป็นเงิน 2,514,344 บาท คงชำระราคาส่งของให้โจทก์จำนวน 6,465,456 บาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า ที่จำเลยปรับโจทก์เป็นเงิน 2,514,344 บาท เหมาะสมแล้วหรือไม่ จำเลยอ้างเหตุว่าเนื่องจากการผิดนัดของโจทก์ทำให้จำเลยเสียหายไม่ได้ใช้รถไส้กัตฉิวนนคอนกรีตและถนนแอสฟัลต์กล่าวคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเคยติดต่อกับจำเลยเพื่อนำไปใช้ทำถนนทางด่วนเฉลิมมหานคร รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้และปฏิบัติงาน 37 ชั่วโมง 30 นาที คิดเป็นเงิน 123,750 บาท ครั้งที่สองใช้และปฏิบัติงาน 29 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 95,700 บาท หากคิดการปฏิบัติงานของรถดังกล่าวเพียงวันละ 9 ชั่วโมง จำเลยจะมีรายได้วันละ 30,937.50 บาท จึงมากกว่าค่าปรับที่จำเลย

คิดจากโจทก์ เห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวเพียงอ้างในชั้นฎีกาเนื่องจากไม่ได้สืบพยานโจทก์และจำเลยในศาลชั้นต้น โจทก์จึงไม่มีโอกาสถามค้านได้ตามข้ออ้างของจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยจำเป็นจะต้องใช้รถไส้กัดผิถนนคอนกรีตและแอสฟัลต์หรือมีผู้ว่าจ้างจำเลยทุกวันซึ่งเป็นเหตุให้จำเลยขาดรายได้เพราะการส่งมอบล่าช้า ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้นค่าปรับตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 9 เป็นเบี้ยปรับอย่างหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ที่จำเลยปรับโจทก์เป็นเงิน 2,514,344 บาท จากราคาสินค้า 8,979,800 บาท นับว่าสูงเกินส่วน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจกำหนดเบี้ยปรับโจทก์ร้อยละสิบของราคาสินค้าคิดเป็นเงิน 897,980 บาท นับว่าเหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้จำเลยเพียงยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผิถนนของโจทก์ทำให้จำเลยเสียหายไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่ซื้อจากโจทก์ออกใช้ประโยชน์ซึ่งหากคิดรายได้มากกว่าค่าปรับที่กำหนดไว้

ตามสัญญาขึ้นอ้างในชั้นฎีกาเนื่องจากศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อไป ซึ่งหากจำเลยต้องการจะสืบพยานให้ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยก็น่าจะโต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานไว้

เนื่องจากเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 แต่อย่างไรก็ตามศาลชั้นต้นคงเห็นว่า เบี่ยงปรับตามสัญญาซื้อขาย เป็นปัญหาที่ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดตามจำนวนพอสมควรซึ่งไม่เกินค่าปรับตามสัญญาได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานหากข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้จึงมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลย การที่จำเลยเพิกยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นอ้างในชั้นฎีกา ซึ่งโดยหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ในเมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวจำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามมิให้ยกขึ้นอ้างในการยื่นฎีกาศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย แต่ตามฎีกาที่บันทึกนี้ ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น ซึ่งคล้ายกับว่าศาลฎีกายอมรับวินิจฉัยให้ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน กรณีนี้ผู้บันทึกเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาใช้วินิจฉัยประกอบดุลพินิจในการกำหนดเบี่ยงปรับว่าควรกำหนดให้เป็นจำนวนพอสมควรเพียงใด ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเบี่ยงปรับว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด คู่ความได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อีกทั้งทั้งการกำหนดเบี่ยงปรับศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามจำนวนพอสมควรได้อยู่แล้ว

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ดังนั้น การที่ศาลฎีกานำข้อเท็จจริงที่จำเลยเพิกยกขึ้นอ้างดังกล่าวมาวินิจฉัยประกอบการกำหนดเบี่ยงปรับจึงน่าจะชอบด้วยกฎหมายแล้ว เจริญเกื้อทิพย์